

1007296-81.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... do golpe, fora da agência bancária. (furto do cartão bancário, com a respectiva senha, fragilizando a mesma - já que, conforme a defesa, as operações impugnadas foram utilizadas com uso de cartão e senha pessoal).

Não vislumbro falha sistêmica ou de segurança da instituição financeira requerida, pois as transações (saques/compras/empréstimos) se deram dentro do pré-estabelecido

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007296-81.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007296-81.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Iolanda Xavier Faccin

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 1007296-81.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

A inicial preenche os requisitos legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade de realização de prova técnica pericial.

No mérito, a parte autora não obteve êxito em provar a tese apresentada em sua petição inicial. Subsume-se, através da resposta oferecida pela parte ré, a resistência total ao pedido.

Para um decreto condenatório não basta uma simples alegação desacompanhada de provas. O Juízo necessita estar plenamente convencido da verossimilhança do direito alegado, do dano sofrido, da responsabilidade civil.

O magistrado deve embasar seu decreto com elementos fortes e seguros, acreditando na verdade da parte.

No caso vertente, não há prova inequívoca.

De acordo com o relato dos autos, a própria parte autora faltou com o devido cuidado de guarda, permitindo a realização do golpe, fora da agência bancária.

(furto do cartão bancário, com a respectiva senha, fragilizando a mesma - já que, conforme a defesa, as operações impugnadas foram utilizadas com uso de cartão e

senha pessoal).

Não vislumbro falha sistêmica ou de segurança da instituição financeira requerida, pois as transações (saques/compras/empréstimos) se deram dentro do pré-estabelecido contratualmente.

O furto e a demora na comunicação é fato sem nenhuma ligação com a atividade bancária, não podendo a instituição financeira responder por tal evento danoso. A comunicação tardia dos fatos rechaça a responsabilidade do requerido. Dessa forma, não há como se imputar falha na prestação apenas pelo risco da atividade explorada.

Não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro sofrido pela parte autora e os serviços prestados pela instituição financeira requerida.

A atuação de criminosos configura caso fortuito externo, a afastar a responsabilidade do banco, afastando o teor da súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça bandeirante: "CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE FURTO DO CARTÃO MAGNÉTICO. CONSIDERANDO A DATA, O TIPO DAS TRANSAÇÕES (REALIZADAS POR MEIO DE USO DE SENHA PESSOAL) E DA DATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO, É RAZOÁVEL CONCLUIR QUE, NO MÍNIMO, A AUTORA COMUNICOU TARDIAMENTE O BANCO DO FATO OCORRIDO. ESTE FATO, POR SI SÓ, EXIMIRIA A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO BANCO APELANTE, PELA OCORRÊNCIA DE CONDUTA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, PORQUE O CARTÃO FOI FURTADO QUANDO ESTAVA SOB A GUARDA DA APELADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO." (TJ-SP - AC: 10035661620178260269 SP 1003566-16.2017.8.26.0269, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 08/02/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018)

Destarte, diante do direito em análise, inexistente possibilidade jurídica para o acolhimento do pedido, até mesmo parcialmente.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias.

Indefiro o benefício de justiça gratuita, postulado pela parte autora, tendo em vista que a mesma não comprovou insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988).

P.R.I. Oportunamente, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA